

1504082-80.2019.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Comarca: Guarujá

Foro: Foro de Guarujá

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... respondeu por três ou quatro furtos, um roubo e um 16. Está preso por outro furto.

Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado CELSO FLORO ALEXANDRE NETO resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de FURTO QUALIFICADO.

Perante a Autoridade Policial (fl. 5), o réu confessou a prática delitiva alegando que "pulou o muro para a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE GUARUJÁ

3ª VARA CRIMINAL

E-mail: guaruja3cr@tjsp.jus.br

1504082-80.2019.8.26.0536/

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504082-80.2019.8.26.0536 (2019/001148)

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

CF, CF, BO, CF, BO

2365564/2019, 9136066, 9006/19/203, 2365564, 9006/19/203 - DEL.POL.GUARUJA,

DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA, DEL.POL.GUARUJA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CELSO FLORO ALEXANDRE NETO

Juiz de Direito Dr. EDMILSON ROSA DOS SANTOS

Vistos.

CELSO FLORO ALEXANDRE NETO, qualificado nos autos (fl. 8), foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 155, § 1º e §4º, inciso II, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 19 de dezembro de 2019, durante o período da madrugada, na Rua Gardênia, altura do nº 37, Portal do Guarujá, Guarujá, o réu subtraiu, para si, durante o repouso noturno, mediante escalada, 01 motocicleta HONDA/Biz 125 EX, ano de fabricação 2011, modelo 2011, cor amarela, chassis 9C2JC4830BR000301, placas ESY-1815, de Guarujá/SP, pertencente ao ofendido Francisco Carlos Lopes Guimarães, avaliada em R\$4.500,00, conforme fl. 04.

Consta dos autos Inquérito Policial da Delegacia de Polícia de Guarujá com auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 8-11), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 7), antecedentes criminais do réu (fls. 16-24). Laudo Pericial (fls. 239-242).

A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva (fls. 25-27), tendo sido concedida liberdade provisória ao réu às fls. 83-84 e o alvará de soltura cumprido em 05/06/2020 (fl. 98).

A denúncia de fls. 43-44 foi recebida em 22/01/2020 (fl. 48), o réu foi citado (fl. 70) e apresentou defesa preliminar (fls. 116).

Durante a instrução, na audiência realizada em 19/09/2022, foram ouvidas duas

testemunhas comuns (fls. 143-148). Na audiência realizada em 17/10/2022 foi interrogado o réu (fls. 226-228, 232-233)

Encerrada a instrução na audiência, o Ministério Público apresentou memoriais requerendo a procedência da ação e a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa apresentou alegações finais em 06/12/2022 (fls. 246-250) requerendo a improcedência da ação com base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente requereu o afastamento da qualificadora, a fixação de pena mínima em regime aberto e que o réu não seja condenado a arcar com o pagamento das custas processuais, por ser pessoa pobre, sem condições de suportar as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento.

É o relatório.

Fundamento e DECIDO: É PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal, em razão da não incidência da causa de aumento de furto noturno no furto qualificado.

Consigno, inicialmente, que: "O juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207; JTJ 259/14).

Confira-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, nesse mesmo diapasão:

"A função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco se destina a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a 'res in iudicium deducta'" (STJ, Segunda Turma, REsp 614560/SC; Recurso Especial 2003/0216613-0, Relator Ministro Franciulli Netto, julgado em 17/06/2004, publicado no DJ de 18.10.2004, p. 245).

Tanto a materialidade quanto a autoria do delito restaram demonstradas conforme auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 8-11), auto de exibição/apreensão/entrega (fl. 7), Laudo Pericial (fls. 239-242), bem como pela prova oral produzida no processo.

Vejamos o resumo do que foi apurado em audiência:

A testemunha PM William André, em Juízo (fl. 233), disse que não se recorda do réu, mas lembra que estavam em deslocamento para cumprir uma ordem de serviço e após cruzar o túnel da Vila Zilda com a Vila Júlia avistaram o réu conduzindo uma motocicleta sem capacete. Realizaram a abordagem e ele disse que tinha achado a moto. Então fizeram a pesquisa da motocicleta. O réu não sabia da origem da motocicleta então contactaram o proprietário, que identificou a pessoa que adquiriu o bem. Em contato com a vítima, ele disse que a moto estava na garagem. Quando ele verificou, a moto tinha sumido da garagem e o portão estava aberto. Segundo a vítima, o réu pulou o muro da residência, que tinha cerca de 3 ou 4 metros, para ingressar e depois abriu o portão por dentro e levou a motocicleta. Não conhecia o réu de outras abordagens. Teve contato com a vítima apenas por telefone. A vítima tinha chegado a noite na casa dela com a moto e deixou na garagem. A vítima estava em casa quando conseguiram falar com ele por telefone, possivelmente estava dormindo.

A testemunha PM Douglas Henrique, em Juízo (fl. 233), disse que estavam em patrulhamento pela Av. da Saudade e avistaram um rapaz dirigindo uma motocicleta sem capacete no fluxo contrário. Abordado, questionaram onde ele estava indo e ele disse que tinha achado a motocicleta num terreno baldio. Pegaram o nome dele e pesquisaram a placa pelo COPOM e identificaram o proprietário, que disse que tinha vendido o bem. Conseguiram manter contato com o dono da moto e outra viatura foi à residência dele. Ele disse que a moto estava na garagem e foi furtada.

Informalmente, o réu disse que entrou em uma residência e não achou nada, então pulou o muro do vizinho e viu a motocicleta. Ele disse que o muro tinha de 2 a 3 metros. Nunca tinha abordado o réu. Seu parceiro de outra viatura disse que já tinha abordado o réu. Não lembra se foi o William André ou o colega da outra viatura.

O réu CELSO FLORO ALEXANDRE NETO, em seu interrogatório judicial (fl. 233), confessou os fatos. Disse que entrou na casa pulando o muro, pegou a moto, que estava com as chaves, abriu o portão e saiu. Foi preso logo depois andando com a moto. Não chegou a entrar na casa e nem teve acesso aos bens que a guarnece. Já

respondeu por três ou quatro furtos, um roubo e um 16. Está preso por outro furto. Entendo, à luz das provas examinadas no curso destes autos, que a incriminação do acusado CELSO FLORO ALEXANDRE NETO resultou positiva e inequívoca em relação ao crime de FURTO QUALIFICADO.

Perante a Autoridade Policial (fl. 5), o réu confessou a prática delitiva alegando que "pulou o muro para a casa da vítima. Viu a moto com a chave e pegou. Saiu pelo portão da garagem, que conseguiu abrir por dentro. A cerca de dez minutos dali foi abordado pelos policiais".

Em juízo confessou a prática do delito, conforme resumido acima e a confissão do réu está corroborada pelos demais elementos de prova presentes no processo. Os policiais responsáveis pela diligência apresentaram versão coerente e harmônica, digna de credibilidade, vez que, além de haverem prestado compromisso de dizer a verdade, não há nenhum indício de que possuam interesse em prejudicar o réu. Tais depoimentos merecem credibilidade, não existem provas aptas a retirar a verossimilhança da versão dada pelos policiais e não prospera descartar seus depoimentos apenas com base em mero preconceito por sua atividade profissional. Conforme Jurisprudência majoritária:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73.518/SP - rel. Min. Celso de Mello - j. 26.3.96 - DJ 18.10.96).

"Ora, os informes policiais devem ser cridos até prova em contrário, porque não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípua" (RDTJRJ 7/287).

A palavra da vítima me parece crível e verossímil. Em se tratando de delito contra o patrimônio, é de ser dado especial relevo à palavra da vítima, desde que harmônica com as demais provas e quando não se detecte intenção subalterna de incriminar pessoa inocente.

Verifica-se que os depoimentos prestados em Juízo, além de firmes e uníssonos, são os mesmos exarados na fase policial, conferindo-lhes maior peso probatório.

Pelo que consta dos autos, é certa e inequívoca a autoria de CELSO FLORO ALEXANDRE NETO e o furto restou CONSUMADO, porque o agente praticou todas as condutas por ele desejadas e necessárias à realização da subtração patrimonial, que saiu por completo da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, consumando-se o crime de furto com a inversão da posse da res furtiva, o que inequivocamente ocorreu no caso dos autos, vez que o réu foi detido em posse da res furtiva próximo ao local dos fatos.

Ademais, presente está a qualificadora de escalada prevista no art. 155, §4º, inciso II, do Código Penal, pois, tanto em solo policial como em juízo, o réu confessou ter praticado o delito pulando o muro da residência da vítima, depoimento este que foi corroborado em juízo pelas testemunhas ouvidas e pelo laudo pericial de fls. 239-242.

Verifica-se, pela prova testemunhal produzida que o acusado, para a subtração, acessou o local por escalada, restando clara a utilização de esforço incomum no ato criminoso. Sendo prescindível a prova pericial conforme jurisprudência.

"Excepcionalmente, presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma incontestada, a prova pericial torna-se prescindível." (AgRg no REsp 1.895.487-DF, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, por unanimidade, julgado em 26/04/2022, DJe 02/05/2022).

Por fim, incabível a aplicação da causa de aumento do repouso noturno prevista no artigo 155, § 1º, na figura do furto qualificado, nesses termos a tese firmada pelo STJ no tema repetitivo 1087 "A causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime de furto qualificado e comprovada a

responsabilidade criminal do acusado CELSO FLORO ALEXANDRE NETO, não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa, de modo que passo a dosar a pena a ser imposta.

O réu é reincidente conforme fls. 16-24 e 34-36 (processo nº 0031999-64.2013.8.26.0050), todavia, CONFESSOU, e a confissão atenua sua pena, compensando a reincidência, razão pela qual fixo a pena base no mínimo legal do artigo 155, § 4º, II, do Código Penal, 2 (dois) anos de reclusão e 10 dias-multa.

O regime inicial é o SEMIABERTO, devido aos antecedentes do réu.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em virtude da reincidência do réu, nos termos art. 44, do CP.

Indefiro a conversão em penas restritivas de direito, pois reputo que não seria pedagogicamente suficiente, nem socialmente útil, insuficiente para dissuadir a reiteração de novas infrações criminais de semelhante jaez, em face do histórico de conduta social e do histórico policial do apenado.

O réu pode apelar SOLT0.

O valor de cada dia-multa é o do piso salarial.

A detração será aferida pela VEC competente, oportunamente (O réu ficou preso cerca de 5 meses por esse processo, do flagrante em 19/12/2019 até a soltura em 05/06/2020).

Do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal, e CONDENO o réu CELSO FLORO ALEXANDRE NETO, como incurso no artigo 155, parágrafo 4º, incisos II do Código Penal, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em regime prisional SEMIABERTO, apelando solto, sem direito a conversão da pena privativa de liberdade em penas alternativas.

PRIC. Guaruja, 13 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA